

통 보

제 목 도급사업 작업장 순회점검표 미작성

관 련 부 서 가스안전교육원(교육연수실)

내 용

1. 업무 개요

가스안전교육원에서는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 01. 31.) 동안 아래 [표1]과 같이 총 379건의 건설·수리·서비스 제공 등 도급 계약을 진행하였다.

[표 1] 도급계약 내역 현황

구분	계약 건수	공급가액
도급계약	379 건	1,129,257,238원

※ 자료출처 : 가스피아-예산회계-예산관리-예산집행-가용예산조회 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제5조에 따라 사업장의 자율적인 안전보건경영체제 구축 및 운영을 지원하기 위한 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 업무처리에 필요한 사항에 대하여, 우리 공사는 「안전보건관리규정(이하 “규정”이라 한다)」 및 자체 안전보건경영시스템 지침서 36종을 제정하여 운영하고 있다.

규정 제41조에서는 도급사업의 산업재해 예방 조치를 위한 이행사항을 정하고 있는데, 특히 같은 규정 제41조제2항에 따라 도급사업자의 관계수급인 근로자가 공사의 사업장에서 작업을 하는 경우 도급사업을 운영하는 부서의 관리감독자는 작업장 순회점검 등을 이행하도록 규정하고 있다.

(23700) 안전보건관리규정

제 41 조 【도급사업의 산업재해 예방 조치】

② 도급사업을 운영하는 부서의 관리감독자는 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음의 사항을 이행하여야 한다.

1. 공사 안전보건관리규정 제42조에 따른 안전보건협의체 구성 및 운영

2. 작업장 순회점검

3.~6. <내용생략>

⑥ 기타 세부사항은 공사 안전보건경영시스템의 「도급사업 산업재해예방 조치 지침서」에 따른다.

또한 규정 제41조제6항에 따라 도급사업 산업재해 예방조치에 필요한 세부 사항을 정한 「도급사업 산업재해 예방조치 지침서(KGS-SHG-안전-10)(이하 “지침서”라 한다)」에서는 작업장 순회점검에 대한 방법을 세부적으로 명시하고 있는데,

지침서 5.4항으로 우리 공사 내 장소(사업장 등)에서 이루어지는 용역기간에 따라 3일 이상 ~ 30일 미만 (3일 포함, 30일 제외) 도급사업에 대하여 주 1회 순회 점검을 실시하고 [별지2] 양식에 따라 도급사업 산업재해 예방을 위한 작업장 순회점검표를 작성하도록 권장하고 있다.

(KGS-SHG-안전-10) 도급사업 산업재해 예방조치 지침서

5.4 도급에 따른 산업재해 예방조치

5.4.1 (도급인의 조치) (산안법 제64조)

도급부서는 관계수급인 근로자가 도급부서의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음의 사항을 이행하여야 한다.

1)~ 3) <내용생략>

4) 작업장 순회점검(3일 이상의 작업에 대해 주 1회 실시)

5) ~ 8) <내용생략>

<도급인의 산업재해예방조치 의무 요약 표>

1) 용역 기간과 무관한 준수의무사항

의무사항	사용 양식
① 안전보건정보 제공 ⇒ 작업에 대한 각종 주의사항 및 안전보건정보 제공	안전학교 운영 지침서 [별지1호]서식
② 안전작업허가서 발급(12종 허가대상 작업인 경우) ⇒ 작업자 작성, 담당부서 관리감독자 승인	안전작업허가 지침서 [별지1호]서식
③ 수시 위험성평가 실시 ⇒ 작업자 작성, 담당자부서 담당자 및 관리감독자 검토	위험성평가 지침서 양식
④ 위생시설현황 안내	[별지5호] 양식 사용
⑤ 비상 시 대피방법 안내	안전학교 운영 지침서 [별지1호] 서식

2) 용역기간에 따라 추가되는 의무사항

공사 내 장소(사업장 등)에서 이루어지는 용역기간 (※전체 계약기간 아님)	추가 의무사항	양식
3일 미만(3일 제외)	없음	-
3일 이상(3일 포함)	3일 이상 작업에 대해 주 1회 순회점검	[별지2호] 양식
3일 초과~ 30일 미만(30일 제외)	3일 이상 작업에 대해 주 1회 순회점검	[별지2호] 양식
30일 이상 ~ 1분기 미만(1분기 제외)	안전보건협의체 월 1회 이상 실시	[별지3호] 양식
1분기 이상	안전보건협의체 월 1회 이상 실시, 합동안전·보건점검 분기 1회 이상 실시	[별지3호] 양식 [별지4호] 양식

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 가스안전교육원은 지침서에서 작업장 순회점검 시 작업장소의 안전성을 점검하고 미흡 사항에 대한 개선대책을 마련하는 등 작업장의 안전관리 수행을 위하여 순회점검표 작성을 권장하고 있음에도, 용역기간이 3일 이상 ~ 30일 미만의 작업인 [표 2]의 도급 사업에 대하여 지침서 [별지2호] 양식에 따른 순회점검표를 작성하지 않은 것으로 확인되었다.

그로 인하여 [표 2]의 도급사업에 대한 작업장 순회점검 실시여부 및 점검 결과를 객관적으로 확인할 수 없는 상황이었는데, 이 작업장 순회점검이 「산업안전보건법」 제64조제1항 및 같은 법 시행규칙 제80조에 따른 의무사항임을 감안한다면 차후 작업장 순회점검 시에는 지침서 [별지2호] 서식을 사용하여 점검표를 작성하도록 주의할 필요가 있다.

[표 2] 3일 이상 ~ 30일 미만 도급 사업 내역

연번	공사 내용	작업 시작일	작업 종료일	공사 기간	업체
1	교육원 본관옥상 방수공사 검수	2022-12-08	2022-12-12	5	“A”
2	진동유발 노후 냉난방 순환장치 교체공사 계약	2023-04-03	2023-04-07	5	“B”
3	1생활관 옥상방수공사	2023-02-24	2023-02-27	4	“A”
4	1생활관 옥상방수공사	2023-10-05	2023-10-25	16	“A”
5	주차타워 경사로 천장재 교체공사 검수	2023-11-30	2023-12-02	3	“C”
6	VR실 조성 인테리어 공사	2023-02-10	2023-02-28	19	“C”
7	외부쓰레기장기초공사및조적공사	2023-11-09	2023-11-28	20	“C”
8	작동불량 소방시설물 보수교체	2023-04-04	2023-04-07	4	“D”

※ 자료출처 : 가스피아-예산회계-예산관리-예산집행-가용예산조회 내역 및 가스피아-예산회계-계약부서 구매-구매진행현황 내역 종합 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 가스안전교육원장은

향후 작업장 순회점검을 실시할 경우에는 「도급사업 산업재해 예방조치 지침서」에 따라 [별지2호]의 작업장 순회점검표를 작성하도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)